



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Folha :1

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 4502/2016

INICIADO:12/05/2016 16:24hs e EMITIDO:13/05/2016 06:11hs

2ª Via

JLLORVCBDJEEJLX[

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14)

Consumado

Local: RUA CAMPOS BORGES, 164 - JARDIM ANGELA - CEP: 05872-030
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 12/05/2016 às 15:13 horas

Comunicação: 12/05/2016 às 16:22 horas

Elaboração: 12/05/2016 às 16:24 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **DANILO DA SILVA** - Presente ao plantão - RG: 49022209-SP

emitido em 10/01/2011 - Exibiu o RG original: Sim

Outros documentos: BIC: 4771535 - Mãe: IVANEIDE MARIA DA SILVA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 07/03/1995 21 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: NAO INFORMADA - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 38140464805

Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Outros**

Endereço Residencial: RUA CAMPOS BORGES, 161 - JD CAIÇARA - S.PAULO - SP

Telefones: (11)95968-7273 (Residencial)

- **ITALO HENRIQUE MACEDO** - Presente ao plantão - RG: 37297768-SP

emitido em 03/07/2012 - Exibiu o RG original: Não

Outros documentos: BIC: 4771536 - Pai: REGINALDO MOREIRA MACEDO

Mãe: PAULA DA CONCEICAO MACEDO - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - **Nascimento: 25/02/1997**

19 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA DR. NESRRALA RUBEZ, 14
JD CAIÇARA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)98080-3741 (Residencial)

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 32

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 4502/2016

INICIADO: 12/05/2016 16:24hs e EMITIDO: 13/05/2016 06:11hs

2ª Via

JLLORVCBDJEEJLX[

Folha : 2

- **JOAO VICTOR SOUZA MOREIRA** - Presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: BIC: 4771537
Pai: JOAO DA SILVA MOREIRA - Mãe: IVANETE RIBEIRO DE SOUZA
Natural de: FRUTAL - MG - Sexo: Masculino - **Nascimento: 08/06/1993** 22 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA MARIA SILVINA TAVARES, 708
MORRO DO INDIO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- ORAHI DAMIAO MARTINS MANUEL E DUARTE CASADEI - Presente ao plantão
RG: 33186255-SP - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 140308-7 - Pai: BENEDITO ATTILIO CASADEI
Mãe: NEUSA MANUEL CASADEI - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 21/05/1982
33 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Outros

Conductor:

- RODRIGO DE ALBUQUERQUE COQUEIRO - Presente ao plantão - RG: 49353234-SP
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: RE 139807-5
Pai: SEBASTIAO DA SILVA COQUEIRO
Mãe: MARIA NEIDE GERMANO DE ALBUQUERQUE COQUEIRO
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 29/08/1990 25 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
Endereço Comercial: 1ª CIA. DO 37º BPM/M, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
5831-2262 (Comercial)

Advogado:

- MARCELO BATISTA DE AGUIAR - Presente ao plantão - RG: 21589948-SP
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: OAB 285731
Pai: GENIL BATISTA DE AGUIAR - Mãe: ALMERINDA MARTINS DE OLIVEIRA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRAS - Sexo: Masculino
Nascimento: 17/12/1972 43 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RAV. VIDA NOVA, 28 9º ANDAR SLA 908 ALA
JD MARIA ROSA - TABOAO DA SERRA - SP - Telefones: (11)94748-0727
(Residencial)

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 33

12

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 4502/2016

INICIADO: 12/05/2016 16:24hs e EMITIDO: 13/05/2016 06:11hs

2ª Via

JLLORVCBDJEEJLX

Folha : 3

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Munições** - Subtipo: **Cartucho** - Qtde: **4**
Observações: **R\$ 30,00** - ID: **08102000004740561** - 5
Pessoa relacionada: **DANILO DA SILVA**
- Tipo: **Telecomunicação** - Subtipo: **Radio transmissor (HT)** - Qtde: **2**
Marca: **INTELBRAS** - Pessoa relacionada: **DANILO DA SILVA**
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: **Real** - Pessoa relacionada: **DANILO DA SILVA**

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: **Grama** - Qtde. encontrada: **83,1**
Acondicionamento: **OUTROS** - Quantidade: **118** - Involucro: **OUTROS**
- Tóxico: **Crack** - Unidade: **Grama** - Qtde. encontrada: **239,1**
Acondicionamento: **OUTROS** - Quantidade: **602** - Involucro: **OUTROS**
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: **Grama** - Qtde. encontrada: **2651,7**
Acondicionamento: **OUTROS** - Quantidade: **1171** - Involucro: **OUTROS**

Histórico:

que nessa data, por volta de 15:13 hs., encontrava-se em patrulhamento com a viatura M-37110, acompanhado do outro policial militar ora segunda testemunha, Orahí Damiao Martins Manuel e Duarte Casadei; que na Estrada do M' Boi Mirim, altura do número três mil foram interpelados por um transeunte o qual lhes deu conta de que na Rua Campos Borges se encontrava um indivíduo comercializando entorpecentes ilegais; que diligenciaram ao local indiciado e próximo de uma residência viram um indivíduo o qual se comportava de modo a ensejar suspeitas; que avançaram na direção dele com o propósito de abordá-lo, momento em que percebendo a iminente ação policial saiu das dependências da casa onde estava correndo na direção oposta a da guarnição; que logo em seguida mais outros dois indivíduos saíram do interior da casa correndo também na direção contrária; que saíram no encalço deles e alcançaram e abordaram todos os três e por meio de busca pessoal nada de ilícito com eles localizaram; que diligenciaram de volta a casa de onde se evadiram os três suspeitos, um imóvel do qual observaram nitidamente que não se trata de local onde se reside, onde localizaram cento e dezoito pequenos frascos plásticos contendo cocaína, seiscentas e duas pequenas pedras de crack, mil cento e setenta e uma pequenas porções prensadas de maconha, além de trinta reais em dinheiro, dois rádios comunicadores e quatro cartuchos de escopeta calibre doze intactos; que indagados negaram terem relacionamento com as drogas e demais objetos, não obstante serem vistos nas dependências da casa; que deste modo deram voz de prisão em flagrante aos três, Italo Henrique Macedo, Danilo da Silva e João

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5321-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 34

13

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 4502/2016

INICIADO:12/05/2016 16:24hs e EMITIDO:13/05/2016 06:11hs

2ª Via

JLLORVCBDJEEJLX[

Folha :4

Victor Moreira e os conduziram a essa unidade policial onde exibiram o material mencionado, tudo para as providências. Cientificada das circunstâncias e tendo o laudo de constatação preliminar restado positivo para substâncias entorpecentes em desacordo com a vigente legislação, ratificou essa autoridade o ato e determinou o indiciamento dos conduzidos sob a rubrica do dispositivo penal epigrafado, recolhendo-os ao cárcere após submetidos ao exame de corpo de delito "ad cautelam" -, onde permanecerão à disposição do juízo para o qual for o presente feito distribuído. Os laudos faltantes, dentre os quais o químico-toxicológico, também serão encaminhados de ofício à referida Vara assim que elaborados e nos remetido pela Superintendência para tanto competente. O material entorpecente apreendido permanecerá guardado em cofre desta unidade policial até a autorização para incineração, para o que represento nesse mesmo ato. Valor em dinheiro apreendido será depositado em conta judicial criada oportunamente. NM

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

PASCOAL HENRIQUE CARVALHO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

WALTER PIRES BETTAMIO JR.
DELEGADO DE POLÍCIA

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0038509-88.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **DANILO DA SILVA e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Antonio de Oliveira Angrisani Filho**

Vistos.

ÍTALO HENRIQUE MACEDO, DANILO DA SILVA e JOÃO VICTOR SOUZA MOREIRA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06, e artigo 12, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

I - no dia **12 de maio de 2.016**, horário ignorado, na Rua Campos Borges, número 164, bairro Jardim Ângela, nessa cidade e comarca da Capital, agindo em concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos, tinham em depósito, portavam e guardavam, para fins de comércio, **118 pinos plásticos contendo cocaína em pó (83,1g), 602 pedras de crack (239,4g) e 1.171 porções de maconha (2.651,7g)**, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - no mesmo dia **12 de maio de 2.016**, horário ignorado, na rua Campos Borges, n.º 164, bairro Jardim Ângela, nessa cidade e comarca, os denunciados, agindo em concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos, possuíam e mantinham a guarda, de **04 cartuchos íntegros de escopeta calibre 12`**, sem marca aparente, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificados os réus (fls. 94), ofereceram defesas preliminares (fls. 74/78 e 100), cujos argumentos foram rejeitados e recebida a denúncia em **20 de julho de 2016** (fls. 110).

Após a citação (fls. 137), o feito foi instruído com as oitivas de cinco testemunhas e interrogados os réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Em sede de memoriais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A defesa de Ítalo bateu-se pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pleiteou fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena e possibilidade de apelo em liberdade.

A defesa de João Victor e de Danilo, por sua vez, requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório. D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta contra três réus, sob a acusação de terem praticado um crime de tráfico ilícito de entorpecentes e outro de posse de munição de uso permitido sem autorização legal.

A acusação procede em parte.

Os três réus negaram o crime na delegacia, alegando que não se conheciam e teriam sido abordados pela equipe policial na Travessa Maringá. Em seguida, foram levados à Rua Campos Borges, onde permaneceram sob a guarda de somente um dos milicianos. Cerca de dez minutos depois, os outros retornaram e ao acusaram de estarem portando drogas e as munições apreendidas.

Danilo disse que estava na companhia de seu filho, sentado diante da porta de sua casa (Travessa Maringá, número 52) quando viu o réu Ítalo se aproximar caminhando. Ele foi abordado por policiais em frente à sua casa, que também foi revistado sob o pretexto de abordagem de rotina. Foram algemados e estavam sendo conduzidos para outro local quando surgiu o corréu João Victor, que também foi abordado e todos levados à Rua Campos Borges. A testemunha de defesa Maria Lúcia teria presenciado a abordagem a Ítalo. Não conhece João Victor e disse que os milicianos não entraram em sua casa. Não viu se entraram em algum lugar. Nunca foi processado antes e não faz uso de drogas. Próximo à sua casa existe o “Mercado do Baixinho”.

João Victor trabalha com recolhimento de materiais reciclados e catava papelão quando foi abordado por um policial. Ele revirou seu carrinho e nada encontrou de ilícito, conduzindo-o até onde já estavam os dois corréus. Não presenciou o encontro de mochila contendo drogas e os cartuchos. Nunca teve problema com a justiça e não conhecia os policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ítalo caminhava até a casa de seu pai quando foi abordado pelos policiais. Eles o levaram até mais à frente na viela, onde também abordaram Danilo e algemaram os dois. Logo em seguida, João Victor foi trazido e também algemado sob o pretexto de abordagem de rotina. Foram levados até a entrada da comunidade, onde permaneceram sob vigilância de um único policial por cerca de dez minutos. Após esse tempo, os demais milicianos retornaram carregando uma sacola e os conduziram à delegacia. Trabalhava em um lava-rápido e estudava. Apenas as moradoras Lúcia e Michele estavam na rua naquele momento. Em frente à casa de Michele existe um mercado, logo na entrada da comunidade. Disse que há uma mercearia ao lado de sua casa, que fica na viela de cima, cuja dona se chama Rosa, que possui duas câmeras de segurança em frente à sua casa. Explicou que havia saído de casa havia pouco tempo, passou na casa de sua avó para entregar uma escada e depois foi à casa de sua tia, que estava fazendo faxina. Logo depois, deslocava-se para a casa de seu pai, mas foi abordado pelos milicianos.

Os policiais militares Rodrigo e Orahí estavam em patrulhamento pela Estrada do M'Boi Mirim quando um indivíduo os interpelou e relatou a ocorrência de tráfico de entorpecentes praticado por uma pessoa em uma viela próxima, na Rua Campos Borges. **Já conheciam aquela viela por se tratar de um conhecido ponto de tráfico e** nela ingressaram separados, com Rodrigo seguindo à frente. Assim que adentraram a viela indicada, visualizaram um indivíduo que estava parado na porta de um barraco e aparentava estar de campana, vigiando a rua somente com a cabeça para fora. Ao perceber a presença policial, ele gritou e empreendeu fuga correndo, sendo acompanhado por outros dois indivíduos que deixaram a casa instantes após. Como Rodrigo estava a cerca de seis metros de distância do imóvel, conseguiu deter os três, que se tratam dos réus, mas não soube precisar qual deles estava na porta e correu primeiro. Contudo, não os perdeu de vista em qualquer instante. Orahí vinha logo atrás e o auxiliou na detenção dos réus; disse, ainda, que não perdeu de vista a porta do barraco e que ninguém mais saiu de lá de dentro enquanto abordavam os três na viela. Em seguida, foram apoiados por outra equipe. Adentrando no imóvel onde os réus estavam, Orahí notou que possuía dois cômodos e uma janela pequena, sendo que na frente havia um pequeno quintal de 2x1 metros guarnecido por um portão. Nesse pequeno quintal fica a porta onde um deles foi observado enquanto vigiava a rua. No interior, encontraram mochilas e sacolas que continham quatro cartuchos de arma de fogo calibre 12, grande quantidade de porções de maconha, diversas porções de cocaína e crack, dois radiocomunicadores e R\$ 30,00 em espécie. Também encontraram duas marmitas contendo comida ainda quente. O local não se tratava de uma residência, não era guarnecido por móveis e aparentava ser usado somente como depósito de entorpecentes. Ninguém se apresentou como



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

proprietário do imóvel. Indagados, os réus disseram não ter qualquer relação com aquele lugar. Familiares de Danilo estiveram no local após a abordagem, mas nenhum civil foi arrolado como testemunha, uma vez que não havia mais ninguém no local quando do flagrante. Ohahi explicou que o número 164 da Rua Campos Borges se trata da viela onde se deu a apreensão e que as casas no interior dessa viela não possuem numeração.

A testemunha José conhece Danilo e é proprietário da casa localizada na Rua Campos Borges, número 164 e negou que lá tenha havido qualquer apreensão. Mora no local há vinte anos e estava ausente no dia dos fatos. Negou que os itens apreendidos estivessem no interior de sua casa. Foi arrolado pela defesa porque teriam tomado uma fotografia de sua casa. Negou que o número 164 seja uma viela, como disse o policial Orahí. Disse que todas as casas possuem número na rua e não soube dizer o número da casa de seus vizinhos. Sua residência é guarnecida com geladeira, fogão e outros móveis típicos de residência habitada. Não há habitação vazia na vizinhança, a não ser imóveis em construção. Disse que há uma viela próxima, na mesma rua, mas não soube dizer se as casas do interior dessa viela possuem numeração.

Maria Lúcia mora no número 64C da Rua Campos Borges e também disse que há uma viela na mesma rua, mas não se recorda se as casas de lá têm números. Caminhava pelo local no dia dos fatos e presenciou a prisão dos réus. Viu que Ítalo subia a rua caminhando normalmente e foi abordado pelos policiais. Contudo, não permaneceu testemunhando a ação e entrou em um mercado próximo (Mercado do Baixinho). Quando saiu, observou que Danilo também estava detido na companhia de um terceiro desconhecido. Conhece Ítalo e Danilo da vizinhança, pois moram lá. Lembra-se exatamente do horário da abordagem: 14h00min, pois tinha um compromisso às 15h00min e precisava ir ao mercado antes.

Michele também conhece Ítalo e Danilo e mora na Rua Campos Borges, número 163. Presenciou Ítalo sendo conduzido pelos policiais e, logo depois, Danilo e outro desconhecido nas mesmas condições. Não viu os policiais entrarem em qualquer das casas da rua, somente os viu subindo uma viela próxima. Não viu qualquer dos réus antes de serem abordados pelos policiais, não sabe dizer o que eles faziam anteriormente.

A versão dos réus não encontra eco nas provas.

Ficou esclarecido durante a instrução que o número 164 diz respeito a viela, que começa em frente ao número 164, e não se trata do número da casa, portanto, em nada altera a verdade dos fatos as versões trazidas pelas testemunhas de defesa, alias todas estreitamente ligadas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aos reus.

Embora os milicianos não se recordem qual deles estava na porta do barraco e correu ao vê-los, o relato de Maria Lúcia e Michele indicam tratar-se de Ítalo, que teria sido abordado primeiro e depois os demais.

As gravações juntadas aos autos nenhuma novidade trazem ao fatos tal como descritos na denuncia porque somente retratam uma viatura policial passando na rua ou o trajeto atribuído a Ítalo no dia dos fatos.

A afirmação de que foram abordados e depois levados a outro local onde, dez minutos depois, surgiram os policiais com os itens apreendidos trazidos de local desconhecido não encontra qualquer respaldo testemunhal, de modo que a palavra dos milicianos se sobreleva.

O relato deles se mostrou uníssono e coerente com o quanto relatado na fase policial, de modo que não se pode lançar dúvida sobre as provas apresentadas somente por se tratarem de agentes públicos.

Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. (Apelação Criminal n. 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.).

A defesa dos reus não produziu prova suficiente a lançar dúvidas sobre a ação policial, a confusão sobre a numeração do barraco foi esclarecida na instrução; ao e em nenhum instante foi afirmado que a busca se deu no barraco de número 164.

Dessa forma, comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes atribuído aos réus. Os três foram surpreendidos na posse de relevante quantidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de drogas (mais de 1.300 porções prontas para consumo) e, ao empreenderem fuga diante da presença policial, demonstraram ampla ciência da existência delas no interior do barraco, de modo a concluir que eram responsáveis pela guarda dos entorpecentes.

O mesmo se pode dizer e concluir sobre a guarda das munições apreendidas, eis que encontradas junto às drogas na posse dos três acusados.

Confirmada a autoria dos crimes, a materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29, auto de constatação provisória de fls. 30, laudo de fls. 105/16, laudo químico-toxicológico de fls. 108/109 e demais provas dos autos.

Passo à dosagem das penas.

Os três réus são primários e não ostentam antecedentes, de modo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Perfeitamente aplicável, todavia, a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, pelo fato de serem primários nem haver prova suficiente a comprovar que integram sociedade criminosa. Presentes os requisitos legais, aplico o redutor em de 3/5 (três quintos) levando-se em conta a quantidade de drogas apreendidas.

Reconhecida a hipótese de concurso formal de crimes, considero a pena do crime mais grave e aumento-a de 1/6 (um sexto) para tornar definitiva a reprimenda em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Embora primários, guardavam com eles significativa quantidade de drogas e munição de arma de fogo, motivo pelo qual fixo o regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena. Não cumprido os dois quintos necessários incabível a detração.

O valor do dia multa será o mínimo legal, com base na Lei de Tóxicos. Nenhuma inconstitucionalidade se pode extrair da multa cominada por assim não declarada nem entender seja o caso. Trata-se de pena e como tal deve ser compatível com a gravidade do crime que se visa coibir e não com o bolso do infrator, o que se aplica ao valor da unidade de multa. Fixada no valor mínimo, nada a se reduzir.

Diante do exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para condenar **DANILO SILVA**, r.g. 71.629.768, filho de Ivaneide Maria da Silva, **ÍTALO HENRIQUE MACEDO**, r.g. 71.629.751, filho de Reginaldo Moreira Macedo e de Paula da Conceição Macedo, e **JOÃO VICTOR SOUZA MOREIRA**, r.g. 71.629.780, filho de João da Silva Moreira e de Ivanete Ribeiro de Souza, às penas de todos em 03 (três) anos e 06 (seis) meses



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, todos por infração ao artigo 33, paragrafo quarto, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Condenados a cumprirem penas no regime semiaberto, não poderão apelar em liberdade, de modo que mantenho as prisões preventivas.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Decreto a perda em favor da União a quantia de R\$ 30,00, por considerá-la produto do crime de tráfico de drogas pelo qual são condenados.

Transitada em julgado: 1. Deposite-se a quantia confiscada em favor da FUNAD;
 2. Intimem-se os réus para recolhimento da multa.

Custas pelo Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**